

1502238-77.2021.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Desacato

Magistrado: Rodrigo Miguel Ferrari

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... admitiu ter antecedentes criminais por tráfico de drogas.

Os policiais José Mário Silva Araújo e Cléber Eugênio da Silva foram coerentes em seus depoimentos ao narrarem que estavam com a viatura na rua mencionada na inicial, quando perceberam que o réu se aproximava com a mão na cintura, o que lhes causou estranheza e motivou a abordagem. Durante a busca pessoal o réu o empurrou e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502238-77.2021.8.26.0196 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502238-77.2021.8.26.0196

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Desacato

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3047326/2021 - 02º D.P. FRANCA,
18371939 - 02º D.P. FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERICSSON VIRGINIO GOMES MOREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Miguel Ferrari

Vistos.

JEAN CARLOS BARBOSA DE SOUZA foi denunciado pela prática do delito previsto no artigo 329, caput e 331, ambos do Código Penal.

Relatório dispensado nos termos do art. 81, § 3º da Lei 9.099/95.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva restou comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência, bem como pela prova oral coligida.

O réu, na delegacia, reservou-se ao direito de permanecer em silêncio.

Em juízo, afirmou que passava pelo local da abordagem e não tinha nenhum volume na cintura, nem colocou as mãos nesta parte do corpo. Disse não entender o motivo da abordagem e que os policiais vieram em sua direção de forma agressiva, batendo seu rosto na parede. Disse não conhecer os policiais e admitiu ter antecedentes criminais por tráfico de drogas.

Os policiais José Mário Silva Araújo e Cléber Eugênio da Silva foram coerentes em seus depoimentos ao narrarem que estavam com a viatura na rua mencionada na inicial, quando perceberam que o réu se aproximava com a mão na cintura, o que lhes causou estranheza e motivou a abordagem. Durante a busca pessoal o réu o empurrou e

foi preciso imobilizá-lo. E foi quando descobriram que o volume na cintura era um aparelho celular. Contaram que o réu começou a xingar todos os policiais e inflamar os transeuntes contra a guarnição policial. Afirmou que não conhecia o réu até então, mas outros agentes o conheciam. Por fim, não se recordou de ter sofrido lesões.

Por oportuno, é de se consignar que é digno de crédito o depoimento do policial, agente público a serviço da Administração Direta, que goza da presunção de veracidade de seus atos. Também não se extrai dos autos qualquer indício de que objetivava incriminar injustamente o réu. Nesse sentido, por analogia, Apelação Criminal n. 278.129-3 - Tatuí - 6ª Câmara Criminal - Rel.: Debatin Cardoso - 07.10.99 - V. U.; STF - HC n.º 76557/RJ - Rel. Min. Marco Aurélio - Relator para o acórdão Min. Carlos Velloso - 2.ª T. - DJU: 02/02/2001 - pág. 73; e STF - HC 73.518-5, Rel. Celso de Mello - DJU - 18.10.96, p. 39.846.

Os crimes de resistência e desacato restaram bem delineados pela prova oral colhida. Os relatos foram firmes em demonstrar que o acusado se opôs à execução de ato legal, com o emprego de violência contra o policial militar que realizava a diligência.

Na espécie, os autos dão conta de que o réu foi abordado por policiais em virtude de comportamento suspeito e resistiu de forma violenta, visando impedir a busca pessoal, passando a proferir insultos contra eles.

Segundo Cezar Roberto Bitencourt: "a conduta típica consiste em opor-se à execução de ato legal (a legalidade exigida é tanto a formal quanto a substancial), mediante violência (emprego de força física) ou ameaça (prenunciando a prática de um mal grave à vítima) a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. O crime de resistência, portanto, é composto dos seguintes elementos constitutivos: a) oposição ativa, mediante violência ou ameaça; b) a qualidade ou condição de funcionário competente do sujeito passivo ou seu assistente; c) legalidade do ato a ser executado; d) elemento subjetivo informador da conduta"((Tratado de Direito Penal, Vol. 5 - Parte Especial: Dos Crimes Contra a Administração Pública e Dos Crimes Praticados por Prefeitos, 6ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2012).

Tem-se ainda que o réu não produziu qualquer prova que desacreditasse a versão narrada pelos policiais, pois não há comprovação de agressão ou violência de qualquer forma por parte dos policiais, a justificar, em tese, a resposta. Assim, conclui-se que incorreu nos crimes descritos nos art. 329, caput e 331 do CP. Passo a dosar-lhe a pena.

Do crime do art. 331 do CP.

O preceito secundário do delito capitulado no art. 331 do CP prevê a pena de detenção de 06 meses a 2 anos ou multa.

Atento às circunstâncias do art. 59 do CP, dados os maus antecedentes do acusado (pág. 61/66), fixo a pena em 7 meses de detenção, 1/6 além do mínimo. E exatamente dados os maus antecedentes é que opto pela pena corporal, e não a exclusivamente pecuniária.

Na segunda fase, pela agravante da reincidência, aumento a pena em 1/6, resultando em 8 meses e 5 dias de detenção, pena definitiva, à ausência de outras circunstâncias a considerar.

Do crime do art. 329, caput, do Código Penal.

O preceito secundário do delito capitulado no art. 329, caput do CP, prevê pena de detenção de 2 meses a 2 anos.

Atento às circunstâncias do art. 59 do CP, dados os maus antecedentes do acusado (pág. 61/66), fixo as penas em 2 meses e 10 dias de detenção, 1/6 além do mínimo.

Na segunda fase, pela agravante da reincidência, aumento a pena em 1/6, resultando em 2 meses e 21 dias de detenção, pena definitiva, à ausência de outras circunstâncias a considerar.

Ante o concurso material, somo as penas, na forma do artigo 69 do Código Penal, totalizando 10 meses e 26 dias de detenção.

Para o início do cumprimento da pena, norteados pelos critérios previstos no artigo

33 do Código Penal, fixo o regime semiaberto para início de cumprimento, tendo em vista tratar-se de agente reincidente, circunstância que também desautoriza a substituição da pena por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP, ou a concessão de sursis, previsto no art. 77 do mesmo Código.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR ERICSSON VIRGÍNIO GOMES MOREIRA, qualificado nos autos, como incurso nos artigos 329, caput e 331 ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do CP, à pena de 10 meses e 26 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Considerando que o réu respondeu ao processo em liberdade, e não se verificando a presença dos requisitos que autorizam a decretação de sua custódia preventiva, faculto-lhe o apelo em liberdade.

Sem condenação ao pagamento das custas e despesas processuais.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Franca, 28 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA